SISTEMA DE REVISÃO E ALTA PERFORMANCE

Direitos Humanos • Concursos de Delegado de Polícia • 41 questões comentadas

MAPA RÁPIDO — GABARITOS POR ASSUNTO/TEMA

Teoria Geral e Evolução Histórica dos Direitos Humanos (4) PF Q29: CERTO PC-SP Q47: LETRA A PC-SP Q48: LETRA E PC-SP Q50: LETRA D

Sistema Global de Proteção (ONU) — Pactos e Declarações (5) PC-MG Q66: LETRA C PC-MG Q67: LETRA D PC-MG Q70: LETRA C PC-PI Q63: LETRA E PC-PI Q65: LETRA A

Não Discriminação e Igualdade (5) PF Q25: ERRADO PF Q28: CERTO PC-MG Q62: LETRA E PC-PI Q69: LETRA A PC-SP Q56: LETRA A

Uso da Força e Pessoas Privadas de Liberdade (6) PF Q33: ERRADO PF Q34: CERTO PC-PI Q66: LETRA B PC-SP Q52: LETRA C PC-SP Q53: LETRA B PC-SP Q54: LETRA E

Refugiados e Asilo (4) PF Q26: CERTO PF Q27: ERRADO PF Q49: CERTO PC-MG Q65: LETRA A

Migração e Extradição (4) PF Q31: CERTO PF Q46: ERRADO PF Q47: CERTO PF Q48: ERRADO

Tráfico de Pessoas e Crime Organizado Transnacional (2) PF Q51: ERRADO PC-SP Q58: LETRA C

Sistema Interamericano de Direitos Humanos (7) PC-PE Q6: LETRA D PF Q50: CERTO PC-MG Q61: LETRA D PC-MG Q63: LETRA A PC-MG Q64: LETRA A PC-PI Q67: LETRA B PC-SP Q51: LETRA A

Direitos Humanos no Direito Interno e Proteção às Vítimas (4) PF Q30: ERRADO PF Q32: CERTO PC-PI Q70: LETRA C PC-SP Q55: LETRA B

Teoria Geral e Evolução Histórica dos Direitos Humanos

4 questões

Q29 Atributos dos Direitos Humanos — Inerência e transnacionalidade

GABARITO: CERTO

Banca: CESPE/CEBRASPE | Órgão: PF | Disciplina: Direitos Humanos

> **Comando do bloco no caderno:** No que concerne aos direitos humanos, julgue os itens seguintes.

Pelo atributo da inerência dos direitos humanos, esses direitos são extensíveis a todos os indivíduos, sem qualquer distinção, enquanto, pelo atributo da transnacionalidade. reconhecem-se os direitos humanos **onde quer que o indivíduo esteja**.

💡 Por quê? (comentário original completo)

O item está **certo**.

O item está **certo**, pois, o atributo da **inerência** dos **direitos humanos** significa que esses **direitos** pertencem a todos os indivíduos, **independentemente** de qualquer distinção. Já o atributo da transnacionalidade reconhece que os direitos humanos são aplicáveis a qualquer pessoa, onde quer que ela esteja, ultrapassando fronteiras nacionais, projetando a universalidade espacial dos direitos humanos, conforme entendimento doutrinário consolidado.

📜 Letra da Lei Seca

O comentário original não traz transcrição literal de dispositivo; os fundamentos citados estão no texto do "Por quê?" acima.

⚡ Pegadinha

Item correto: inerência é **extensível a todos**, sem distinção; transnacionalidade reconhece os direitos **onde quer que o indivíduo esteja**.

🎬 Imagem Mental

Direitos humanos "viajam com você": valem aqui e lá fora.

Q47 Características dos Direitos Humanos

GABARITO: LETRA A

Banca: UNESP | Órgão: PC-SP | Disciplina: Direitos Humanos

São **características dos Direitos Humanos**, dentre outras:

a) inalienabilidade, irrenunciabilidade e concorrência.

b) indisponibilidade, divisibilidade e imprescritibilidade.

c) interdependência, não concorrência e universalidade.

d) relatividade, não concorrência e disponibilidade.

e) ilimitabilidade, indivisibilidade e universalidade.

💡 Por quê? (comentário original completo)

A alternativa correta é a letra A.

A alternativa A está correta. Inalienabilidade - Essa característica é bastante simples e relaciona-se com a irrenunciabilidade. De acordo com a doutrina, os **Direitos Humanos não** poderão ser alienados. Dito de outra forma, o titular **não** poderá dispor dos **Direitos Humanos**. Irrenunciabilidade - Adaptando essa ideia aos **direitos humanos**, porque eles envolvem o rol dos **direitos** mais importantes de uma pessoa, **não** poderão ser renunciados, ainda que se deseje abrir mão deles. Concorrência, Interdependência ou complementaridade - Entende-se por interdependência a mútua relação entre os Direitos Humanos protegidos pelos diversos diplomas internacionais.

A alternativa B está incorreta. Os direitos humanos são indivisíveis. A indivisibilidade tem o sentido de que os direitos humanos constituem um corpo único, a ser interpretado e aplicado em conjunto, as dimensões se complementam e não substituem umas às outras.

A alternativa C está incorreta. Ver comentário A.

A alternativa D está incorreta. Ver comentário A.

A alternativa E está incorreta. Pelo princípio da relatividade ou da limitabilidade, devemos compreender que os Direitos Humanos podem sofrer limitações para adequá-los a outros valores coexistentes na ordem jurídica.

📜 Letra da Lei Seca

> O comentário original não traz transcrição literal de dispositivo; os fundamentos citados estão no texto do "Por quê?" acima.

⚡ Pegadinha

A tríade correta é **inalienabilidade, irrenunciabilidade e imprescritibilidade** (com outras como universalidade e indivisibilidade) — "concorrência" e "disponibilidade" não são características reconhecidas.

🎬 Imagem Mental

Direitos humanos não se vendem, não se renunciam e não prescrevem — decore o trio.

Q48 Constituição de Weimar e Tratado de Versalhes — Positivação

GABARITO: LETRA E

Banca: VUNESP | Órgão: PC-SP | Disciplina: Direitos Humanos

O comentário original não traz transcrição literal de dispositivo; os fundamentos citados estão no texto do "Por quê?" acima.

Pegadinha

Esses documentos marcam a **positivação** dos direitos humanos, sendo referência da segunda geração (direitos sociais), passando da fase filosófica para a técnico-jurídica.

Imagem Mental

Weimar e Versalhes tiram os direitos humanos do papel filosófico e os colocam na lei.

Q50 Sistemas de proteção — Global x regional

GABARITO: LETRA D

Banca: VUNESP | Órgão: PC-SP | Disciplina: Direitos Humanos

A respeito dos **sistemas** de promoção e **proteção** dos direitos humanos, assinale a alternativa correta.

a) O sistema **global** de promoção e proteção dos direitos humanos edita normas de caráter geral, de proteção de todos os indivíduos, genericamente. Normas de caráter específico, direcionadas à proteção de grupos específicos, cabem aos sistemas regionais.

b) As recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, elaboradas a partir da investigação de denúncias de violações, tem caráter vinculante.

c) A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem jurisdição ilimitada e pode determinar, caso acate a violação de direitos humanos, além de indenizações por danos morais e materiais à vítima, coerção punitiva ao Estado violador.

d) O sistema **global** de promoção e proteção dos direitos humanos possui dois tipos de procedimentos, o convencional e o não convencional. O não convencional é o acionado em caso de violação de direitos humanos por país não signatário de tratados internacionais.

e) O sistema **global** de promoção e proteção dos direitos humanos possui primazia sobre os sistemas regionais e, em eventual conflito, as normas globais prevalecem sobre as regionais.

Por quê? (comentário original completo)

A alternativa correta é a letra D.

A alternativa A está incorreta. A Organização das Nações Unidas (**ONU**) é a entidade internacional responsável pela coordenação do sistema **global** (ou universal) de **Direitos Humanos**. Criada em 1945, meses após o término da Segunda Guerra Mundial, com a

A alternativa A está incorreta. A **Agenda 2030 não** tem "20 Objetivos" ou "50 metas". Ela reúne 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (**ODS**) e 169 metas, e seu foco é global, **não** limitado aos países africanos.

A alternativa B está incorreta. A **Agenda 2030 não** foi construída pelos países do G20, mas pelos 193 Estados- membros da **ONU**, abrangendo todos os países e regiões. Além disso, não é limitada à Amazônia.

A alternativa C está correta. Essa é a descrição exata da Agenda 2030. Ela é um plano de ação global, estabelecendo 17 ODS e 169 metas, com foco na erradicação da pobreza, na sustentabilidade e na promoção de uma vida digna para todos.

A alternativa D está incorreta. A Agenda 2030 não é um compromisso **exclusivamente** nacional do Brasil, mas sim um plano global construído por todos os Estados-membros da ONU.

A alternativa E está incorreta. A Agenda 2030 não é regional, mas global, e não contém "10 Objetivos" ou "70 metas". Ela tem 17 ODS e 169 metas.

📜 Letra da Lei Seca

> *". Ela reúne 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas, e seu foco é global, não limitado aos países africanos. A alternativa B está incorreta. A Agenda 2030 não foi construída pelos países do G20, mas pelos 193 Estados- membros da ONU, abrangendo todos os países e regiões. Além disso, não é limitada à Amazônia. A alternativa C está correta. Essa é a descrição exata da Agenda 2030. Ela é um plano de ação global, estabelecendo 17 ODS e 169 metas, com foco na erradicação da pobreza, na sustentabilidade e na promoção de uma vida digna para todos. A alternativa D está incorreta. A Agenda 2030 não é um compromisso* ***exclusivamente*** *nacional do Brasil, mas sim um plano global construído por todos os Estados-membros da ONU. A alternativa E está incorreta. A Agenda 2030 não é regional, mas global, e não contém"*

⚡ Pegadinha

A banca erra os números: são **17 objetivos e 169 metas**, com foco global — não "20 objetivos, 50 metas" nem restrito à África.

🎬 Imagem Mental

Decore: 17 ODS, 169 metas, agenda global.

Q67 PNDH-3 — Eixos orientadores

GABARITO: LETRA D

Banca: CESPE/CEBRASPE | Órgão: PC-MG | Disciplina: Direitos Humanos

Q63 PIDCP — Pena de morte no Estado Democrático de Direito

GABARITO: LETRA E

Banca: FGV | Órgão: PC-PI | Disciplina: Direitos Humanos

Em um debate promovido pelos órgãos que atuam diretamente na área segurança pública da República Federativa do Brasil, discutiu-se a possibilidade, ou **não**, de um **Estado** Democrático de Direito adotar a pena de morte, considerando os balizamentos estabelecidos pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP), de 1966. Ao fim dos debates, concluiu-se corretamente que, quanto à pena de morte, de acordo com o referido ato de direito internacional público,

a) quando adotada pela prática de crime de guerra, pode ser **vedado** o indulto, a anistia ou a comutação da pena.

b) sua adoção **somente** é possível caso o Estado parte tenha oposto reserva à cláusula de proscrição da pena de morte.

c) as cláusulas do PIDCP podem ser invocadas para retardar ou impedir a abolição da pena de morte por um Estado parte.

d) não pode ser adotada, mesmo nos crimes de guerra, salvo previsão expressa na ordem constitucional do Estado parte.

e) apesar de ser permitida a adoção da pena de morte, não deve ser imposta nos crimes cometidos por pessoas menores de **18 (dezoito) anos**.

💡 Por quê? (comentário original completo)

A alternativa correta é a letra E. A questão trata sobre pena de **morte**, conforme o **PIDCP**.

A alternativa A está incorreta. O pacto **não** prevê vedação de indulto/anistia/comutação especificamente em crimes de guerra. Veja o comentário da alternativa E.

A alternativa B está incorreta. **Não** depende de reserva à cláusula; o pacto já admite a pena de **morte** em certos casos. Veja o comentário da alternativa E.

A alternativa C está incorreta. O **PIDCP não** pode ser usado para impedir a abolição da pena de **morte**; ao contrário, incentiva sua extinção. Veja o comentário da alternativa E.

A alternativa D está incorreta. O pacto **não** condiciona a adoção à ordem constitucional interna; **apenas** estabelece limites. Veja o comentário da alternativa E.

A alternativa E está correta. Trata-se de "balizas", **não** vedação de pena de morte, propriamente dita, pois há reserva para aplicabilidade da pena de morte. O PIDCP permite a pena de morte, mas **veda** sua aplicação a menores de **18 anos**. Vejamos o disposto no **art. 6º** do PIDCP: "Nos países que não tenham abolido a pena capital, só pode ser imposta a pena de morte para os crimes mais graves, em conformidade com a legislação em vigor no momento em que se cometeu o crime, e que não seja contrária às disposições do presente Pacto nem da Convenção para a prevenção e punição do crime de genocídio. Esta pena só poderá ser aplicada em cumprimento de sentença definitiva de um tribunal competente. [...] A pena de morte não poderá ser imposta por crimes cometidos por pessoas com menos de **18 anos** de idade, nem se aplicará a mulheres grávidas."

📜 Letra da Lei Seca

art. 6º do PIDCP

*"Nos países que não tenham abolido a pena capital, só pode ser imposta a pena de morte para os crimes mais graves, em conformidade com a legislação em vigor no momento em que se cometeu o crime, e que não seja contrária às disposições do presente Pacto nem da Convenção para a prevenção e punição do crime de genocídio. Esta pena só poderá ser aplicada em cumprimento de sentença definitiva de um tribunal competente. [...] A pena de morte não poderá ser imposta por crimes cometidos por pessoas com menos de **18 anos** de idade, nem se aplicará a mulheres grávidas."*

Pegadinha

O Pacto não **veda** a pena de morte de forma absoluta, mas a **restringe** a crimes mais graves, com garantias processuais e possibilidade de indulto — sem vedar indulto em crimes de guerra especificamente.

Imagem Mental

PIDCP tolera a pena de morte sob rédea curta: só para os crimes mais graves, com todas as garantias.

Q65 DUDH — Prioridade dos pais na educação dos filhos

GABARITO: LETRA A

Banca: FGV | Órgão: PC-PI | Disciplina: Direitos Humanos

Foi encaminhada notitia criminis a uma unidade da Polícia Civil do Estado Alfa argumentando com a possível configuração de uma situação de assédio moral no fato de os pais do adolescente X terem escolhido o gênero de instrução a ser ministrado a ele. Para sustentar a **ilicitude** da conduta, foi afirmado, entre outros argumentos, que ela era dissonante da Declaração Universal dos **Direitos Humanos** (DUDH). Ao avaliar o enquadramento, ou não, da situação descrita em um tipo penal, o Delegado de Polícia observou corretamente que a DUDH

a) assegurou aos pais a **prioridade** na realização da escolha referida na notitia criminis.

b) dispôs que deveria ser assegurado o melhor interesse da criança, não assegurando aos pais o direito de realizar essa escolha.

c) não incursionou nessa temática, que veio a ser abordada no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

d) afastou a liberdade de escolha dos pais, quanto ao gênero de instrução, quando o Poder Público assegurar o direito à educação de maneira gratuita.

e) assegurou à criança e ao adolescente o direito de escolher o gênero de instrução, competindo ao órgão estatal competente decidir caso haja divergência com os pais.

💡 Por quê? (comentário original completo)

A alternativa correta é a letra A. A questão trata sobre **educação**, conforme a Declaração Universal dos **Direitos Humanos** (**DUDH**).

A alternativa A está correta. A **DUDH** assegura aos pais essa prerrogativa, reconhecendo sua **prioridade** na decisão sobre a **educação** dos **filhos**. Vejamos o disposto no **art.26, §3º** da DUDH: "Aos pais pertence a **prioridade** do direito de escolher o gênero de educação a dar aos filhos." Nesse sentido, é correto afirmar que a DUDH assegura aos pais a **prioridade** na escolha do gênero de instrução.

A alternativa B está incorreta. Consoante o disposto no **art. 26, §3º** da DUDH, não limita esse direito **apenas** ao "melhor interesse da criança", mas garante a **prioridade** dos pais.

A alternativa C está incorreta. A DUDH trata sim da temática da educação e da escolha dos pais, não **apenas** o PIDESC.

A alternativa D está incorreta. A gratuidade da educação não afasta a liberdade de escolha dos pais.

A alternativa E está incorreta. A DUDH não transfere a escolha para a criança ou para o Estado, mas reconhece a **prioridade** dos pais.

📜 Letra da Lei Seca

art.26, §3º da DUDH

"Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o gênero de educação a dar aos filhos."

⚡ Pegadinha

Item correto: a DUDH assegura aos pais **prioridade** de escolha quanto ao tipo de instrução a ser dada aos filhos (**art. 26.3**).

🎬 Imagem Mental

Os pais têm a "primeira palavra" sobre a educação dos filhos, segundo a Declaração Universal.

Não Discriminação e Igualdade

5 questões

Q25 CEDAW — Tutela, guarda e adoção

GABARITO: ERRADO

Banca: CESPE/CEBRASPE | Órgão: PF | Disciplina: Direitos Humanos

Os Estados-partes da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher devem conceder às mulheres **prioridade**s no que diz respeito a direitos e responsabilidades referentes a tutela, curatela, guarda e adoção dos filhos, ou institutos análogos.

💡 Por quê? (comentário original completo)

tribunais nacionais competentes contra todos os atos de discriminação racial, assim como o direito de pedir a esses tribunais satisfação ou reparação justa e adequada por todo dano de que seja vítima em razão de tal discriminação.

Pegadinha

Item correto (**art. 6**): direito de **pleitear reparação justa e adequada** perante os tribunais nacionais por dano decorrente de discriminação.

Imagem Mental

Vítima de racismo tem porta aberta no Judiciário para reparação.

Q62 CEDAW — Proteção trabalhista da mulher

GABARITO: LETRA E

Banca: CESPE/CEBRASPE | Órgão: PC-MG | Disciplina: Direitos Humanos

De acordo com a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a **Mulher** é **incorreto** afirmar que, a fim de impedir a discriminação contra a mulher por razões de casamento ou maternidade e assegurar a efetividade de seu direito a trabalhar, os Estados-partes tomarão as medidas adequadas para

a) proibir, sob sanções, a demissão por motivo de gravidez ou licença-maternidade e a discriminação nas demissões motivadas pelo estado civil.

b) implantar a licença-maternidade, com salário pago ou benefícios sociais comparáveis, sem perda do emprego anterior, antiguidade ou benefícios sociais.

c) estimular o fornecimento de serviços sociais de apoio necessários para permitir que os pais combinem as obrigações para com a família com as responsabilidades do trabalho e a participação na vida pública, especialmente mediante fomento da criação e desenvolvimento de uma rede de serviços destinados ao cuidado das crianças.

d) dar proteção especial às mulheres durante a gravidez nos tipos de trabalho comprovadamente prejudiciais para elas.

e) implantar a licença de lactação após a licença-maternidade, com salário pago ou benefícios sociais comparáveis, sem perda do emprego anterior, antiguidade ou benefícios sociais.

Por quê? (comentário original completo)

A alternativa incorreta é a letra E. A questão avalia o conhecimento sobre a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a **Mulher**, com foco nas medidas destinadas a proteger os direitos trabalhistas das mulheres, especialmente em relação à gravidez, maternidade e condições de trabalho.

no texto do "Por quê?" acima.

Pegadinha

A banca considera **equivocada** a identificação prévia dos policiais. O Princípio 10 exige identificação clara e aviso antes de usar arma de fogo, salvo risco imediato.

Imagem Mental

Antes de atirar, o agente avisa — a regra é identificar, não surpreender.

Q34 Lei 13.060/2014 — Uso de arma contra veículo

GABARITO: CERTO

Banca: CESPE/CEBRASPE | Órgão: PF | Disciplina: Direitos Humanos

A conduta dos policiais de não atirar no momento em que o caminhão acelerou para o lado oposto do bloqueio policial foi adequada, considerada a inexistência de **risco de morte ou lesão** aos policiais naquele momento.

Por quê? (comentário original completo)

O item está **certo**.

O item está **certo**, visto que, de acordo com o artigo 2º, parágrafo único, inciso II da **Lei nº 13.060/2014**, **não** é legítimo o uso de arma de fogo contra **veículo** que desrespeite bloqueio policial, a menos que o ato represente **risco de morte ou lesão** aos policiais ou terceiros. Como naquele momento **não** havia tal risco, a conduta dos policiais de **não** atirar foi adequada e em conformidade com a lei e os princípios de uso progressivo da força.

Julgue os itens a seguir relativos à posse, à propriedade, à responsabilidade civil e à prescrição, de acordo com o entendimento do STJ.

Letra da Lei Seca

Lei 13.060/2014, art. 2º, parágrafo único

"Não é legítimo o uso de arma de fogo: I - contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que, mesmo na posse de algum tipo de arma, não represente risco imediato de morte ou de lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros; e II - contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, salvo se o ato represente risco de morte ou lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros."

Pegadinha

Item correto: não atirar contra veículo que desrespeita bloqueio, sem **risco de morte ou lesão** aos policiais, foi conduta adequada.

Imagem Mental

> Sem risco de vida, sem tiro: a arma é último recurso.

Q06 Regras de Mandela — Individualização do tratamento **GABARITO: LETRA B**

Banca: FGV | Órgão: PC-PI | Disciplina: Direitos Humanos

António, que se encontrava detido em uma unidade prisional, argumentou com a direção da unidade, por meio de seu advogado, que a sua situação individual estava sendo desconsiderada. A partir desta constatação, argumentou com a nítida inobservância das **Regras** Mínimas Padrão das Nações Unidas para o **Tratamento** de Prisioneiros (Regras de Mandela). A direção da unidade, após analisar as referidas Regras, concluiu corretamente que

a) são redigidas com base em um referencial de igualdade formal, não sendo direcionadas a aspectos individuais.

b) devem ser levadas em conta as **necessidades individuais** dos presos, em especial daqueles em situação de maior vulnerabilidade.

c) compete essencialmente ao Poder Judiciário levar em consideração as **necessidades individuais** dos presos, não à administração penitenciária.

d) são redigidas em caráter geral, de modo que os presos são concebidos como um grupo uniforme, não devendo ser vistos em sua perspectiva individual.

e) exigem que as medidas de viés penitenciário sejam antecedidas de consulta aos detentos, cuja opinião pode ser desconsiderada em decisão fundamentada.

> 💡 **Por quê? (comentário original completo)**
>
> A alternativa correta é a letra B. A questão trata sobre **Regras de Mandela**.
>
> A alternativa A está incorreta. **Não** se trata **apenas** de igualdade formal; há atenção às **necessidades individuais**. Veja o comentário da alternativa B.
>
> A alternativa B está correta. **Não** basta aplicar uma igualdade formal; é necessário reconhecer diferenças e garantir proteção adequada. Vejamos o disposto na Regra 2, item 2: "2. Para que o princípio da **não** discriminação seja posto em prática, as administrações prisionais devem levar em conta as **necessidades individuais** dos presos, particularmente daqueles em situação de maior vulnerabilidade. Medidas para proteger e promover os direitos dos presos portadores de necessidades especiais são necessárias e **não** serão consideradas discriminatórias." As **Regras de Mandela** determinam que as **necessidades individuais** dos presos, sobretudo dos mais vulneráveis, devem ser levadas em conta."
>
> A alternativa C está incorreta. **Não** é **apenas** competência do Judiciário; a administração penitenciária também deve observar essas **regras**.
>
> A alternativa D está incorreta. Os presos não são vistos como grupo uniforme; há diferenciação conforme vulnerabilidades. Veja o comentário da alternativa B.
>
> A alternativa E está incorreta. Não há exigência de consulta prévia aos presos para medidas penitenciárias. Veja o comentário da alternativa B.

📜 Letra da Lei Seca

> *"2. Para que o princípio da não discriminação seja posto em prática, as administrações prisionais devem levar em conta as necessidades individuais dos presos, particularmente daqueles em situação de maior vulnerabilidade. Medidas para proteger e promover os direitos dos presos portadores de necessidades especiais são necessárias e não serão consideradas discriminatórias."*

⚡ Pegadinha

As Regras de Mandela exigem atenção às **necessidades individuais** do preso, e não **apenas** igualdade formal entre todos os detentos.

🎬 Imagem Mental

Tratamento prisional justo olha para a pessoa, não só para a regra geral.

Q52 Código de Conduta da ONU (Resolução 34/169) — Uso da força **GABARITO: LETRA C**

Banca: VUNESP | Órgão: PC-SP | Disciplina: Direitos Humanos

Considerando o **Código** de Conduta para os Funcionários responsáveis pela aplicação da Lei, adotado pela ONU, através da Resolução no 34/169, assinale a alternativa correta.

a) Proíbe o uso de algemas na abordagem policial, excetuadas situações para preservação da ordem pública e segurança própria e de terceiros, além da do próprio detido.

b) Proíbe o uso de arma de fogo na abordagem policial, excetuadas situações para assegurar a legítima defesa própria ou de terceiros.

c) Impõe o dever de adoção de medidas imediatas para assegurar cuidados médicos a pessoas que estão sob a guarda.

d) Impõe o dever de assegurar às pessoas que estão sob a guarda o direito de professarem a fé, desde que não impliquem risco à ordem pública e à segurança.

e) Proíbe a exposição midiática na abordagem policial, sobretudo de pessoa detida, para preservação da intimidade e imagem da pessoa sob a guarda do funcionário

💡 Por quê? (comentário original completo)

A alternativa correta é a letra C.

A alternativa A está incorreta. **Não** há essa previsão na **Resolução** n. 34/169.

A alternativa B está incorreta. **Não** há tal proibição. Todavia, o artigo 3º e seu comentário afirmam que "Artigo 3º Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei só podem empregar a **força** quando estritamente necessária e na medida exigida para o cumprimento do seu dever - Comentário - O emprego da **força** por parte dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei deve ser excepcional. Embora se

admita que estes funcionários, de acordo com as circunstâncias, possam empregar uma **força** razoável, de nenhuma maneira ela poderá ser utilizada de forma desproporcional ao legítimo objetivo a ser atingido. O emprego de armas de fogo é considerado uma medida extrema; deve-se fazer todos os esforços no sentido de restringir seu uso, especialmente contra crianças. Em geral, armas de fogo só deveriam ser utilizadas quando um suspeito oferece resistência armada ou, de algum outro modo, põe em risco vidas alheias e medidas menos drásticas são insuficientes para dominá-lo. Toda vez que uma arma de fogo for disparada, deve-se fazer imediatamente um relatório às autoridades competentes."

A alternativa C está correta. Artigo 6º Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem garantir a proteção da saúde de todas as pessoas sob sua guarda e, em especial, devem adotar medidas imediatas para assegurar-lhes cuidados médicos, **sempre** que necessário.

A alternativa D está incorreta. A **resolução não** trata do tema.

A alternativa E está incorreta. A **resolução** também **não** trata deste tema.

📜 Letra da Lei Seca

> *"Artigo 3º Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei só podem empregar a força quando estritamente necessária e na medida exigida para o cumprimento do seu dever - Comentário - O emprego da força por parte dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei deve ser excepcional. Embora se admita que estes funcionários, de acordo com as circunstâncias, possam empregar uma força razoável, de nenhuma maneira ela poderá ser utilizada de forma desproporcional ao legítimo objetivo a ser atingido. O emprego de armas de fogo é considerado uma medida extrema; deve-se fazer todos os esforços no sentido de restringir seu uso, especialmente contra crianças. Em geral, armas de fogo só deveriam ser utilizadas quando um suspeito oferece resistência armada ou, de algum outro modo, põe em risco vidas alheias e medidas menos drásticas são insuficientes para dominá-lo. Toda vez que uma arma de fogo for disparada, deve-se fazer imediatamente um relatório às autoridades competentes."*

⚡ Pegadinha

A força só pode ser usada na **medida do estritamente necessário** para o cumprimento do dever (**art. 3º** e seu comentário) — não há proibição absoluta de algemas nem de arma de fogo.

🎬 Imagem Mental

Força é exceção proporcional, não regra proibida nem liberada.

Q53 Regras de Bangkok — Detenta com filhos

GABARITO: LETRA B

Banca: VUNESP | Órgão: PC-SP | Disciplina: Direitos Humanos

*"2. Antes ou no momento de seu ingresso, deverá ser **permitido** às mulheres responsáveis pela guarda de crianças tomar as providências necessárias em relação a elas, incluindo a possibilidade de suspender por um período razoável a medida privativa de liberdade, levando em consideração o melhor interesse das crianças."*

*"2. Se uma mulher presa solicitar ser examinada ou tratada por uma médica ou enfermeira, o pedido será atendido na medida do possível, **exceto** em situações que exijam intervenção médica urgente. Se um médico conduzir o exame, de forma contrária à vontade da mulher presa, uma funcionária deverá estar presente durante o exame. A alternativa E está incorreta. A revista pessoal deverá ser realizada por mulheres que estejam preparadas. Vejam-se as **regras** 19 e 20. "Regra 19 - Medidas efetivas deverão ser tomadas para assegurar a dignidade e o respeito às mulheres presas durante as revistas pessoais, as quais deverão ser conduzidas **apenas** por funcionárias que tenham sido devidamente treinadas em métodos adequados e em conformidade com procedimentos estabelecidos. Regra 20. "Deverão ser desenvolvidos outros métodos de inspeção, tais como escâneres, para substituir revistas íntimas e revistas corporais invasivas, de modo a evitar os danos psicológicos e possíveis impactos físicos dessas inspeções corporais invasivas."*

⚡ Pegadinha

Item correto: é possível **suspender a detenção** por tempo razoável para que a mulher responsável por criança se organize, quando cabível.

🎬 Imagem Mental

Bangkok dá um "tempo de organização" à mãe detenta, quando possível.

Q54 Convenção Interamericana contra a Tortura

GABARITO: LETRA E

Banca: VUNESP | Órgão: PC-SP | Disciplina: Direitos Humanos

📜 Letra da Lei Seca

> *"Artigo 2 - Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por tortura todo ato pelo qual são infligidos intencionalmente a uma pessoa penas ou sofrimentos físicos ou mentais, com fins de investigação criminal, como meio de intimidação, como castigo pessoal, como medida preventiva, como pena ou com qualquer outro fim. Entender-se-á também como tortura a aplicação, sobre uma pessoa, de métodos tendentes a anular a personalidade da vítima, ou a diminuir sua capacidade física ou mental, embora não causem dor física ou angústia psíquica. Não estarão compreendidos no conceito de tortura as penas ou sofrimentos físicos ou mentais que sejam unicamente conseqüência de medidas legais ou inerentes a elas, contanto que não incluam a realização dos atos ou a aplicação dos métodos a que se refere este artigo."*

⚡ Pegadinha

A definição de tortura da Convenção é mais ampla do que a alternativa restritiva descreve; ela **não exige necessariamente** dor física e angústia psíquica cumulativas para caracterizar métodos que anulem a personalidade da vítima.

🎬 Imagem Mental

A Convenção Interamericana amplia o conceito de tortura além da dor física somada à angústia psíquica.

Refugiados e Asilo

4 questões

Q26 Convenção dos Refugiados — Ensino primário

GABARITO: CERTO

Banca: CESPE/CEBRASPE | Órgão: PF | Disciplina: Direitos Humanos

A adesão à Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados impõe ao Estado contratante a obrigação de conceder aos refugiados o mesmo tratamento concedido aos nacionais no que se refere ao ensino primário.

💡 Por quê? (comentário original completo)

O item está **certo**.

O item está **certo**, porque, segundo o **art. 22**, item 1 da **Convenção** Relativa ao Estatuto dos **Refugiados**, os Estados que aderirem ao tratado devem garantir aos refugiados o mesmo tratamento concedido aos nacionais no que se refere à educação elementar, ou seja, ao ensino primário. Assim, a alternativa está em conformidade com o texto da Convenção e o princípio da igualdade de acesso à educação básica para refugiados.

📜 Letra da Lei Seca

Q49 CF, art. 4º, X — Asilo político

GABARITO: CERTO

Banca: CESPE/CEBRASPE | Órgão: PF | Disciplina: Direitos Humanos

A concessão de asilo político constitui princípio que rege as **relações internacionais** da República Federativa do Brasil.

💡 Por quê? (comentário original completo)

O item está **certo**. A questão trata sobre **asilo político**. A **concessão** de **asilo** é, de fato, um dos princípios fundamentais que orientam a política externa brasileira, conforme estabelecido no art. **Art. 4º**, X, **CF/88**: "**Art. 4º** A República Federativa do Brasil rege-se nas suas **relações internacionais** pelos seguintes princípios: X - concessão de asilo político." Nesse sentido, a concessão de asilo político é um dos pilares das **relações internacionais** do Brasil, demonstra o compromisso do Brasil com a proteção dos direitos humanos e o amparo a indivíduos que enfrentam perseguição, reforçando sua postura de solidariedade no cenário global.

📜 Letra da Lei Seca

art. Art. 4º, X, CF/88

*"**Art. 4º** A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: X - concessão de asilo político."*

⚡ Pegadinha

Item correto: a concessão de asilo político é princípio que rege as **relações internacionais** do Brasil.

🎬 Imagem Mental

Dar guarida política é bandeira constitucional brasileira.

Q65 Lei 9.474/97 — Extensão da condição de refugiado

GABARITO: LETRA A

Banca: CESPE/CEBRASPE | Órgão: PC-MG | Disciplina: Direitos Humanos

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;"

Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017) reforça essa previsão em seu artigo 82, inciso I

*"**Art. 82**. Não se concederá a extradição quando: I - o indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato;"*

⚡ Pegadinha

A banca nega qualquer extradição de naturalizado por causa da isonomia. A CF **veda** a extradição do **brasileiro nato**; o naturalizado pode ser extraditado em hipóteses específicas (crime comum antes da naturalização, ou tráfico de drogas comprovado).

🎬 Imagem Mental

Nato **nunca** se extradita; naturalizado, em casos taxativos, sim.

Q47 Lei de Migração — Vedação à expulsão por prole brasileira

GABARITO: CERTO

Banca: CESPE/CEBRASPE | Órgão: PF | Disciplina: Direitos Humanos

Estrangeiros com prole brasileira sob sua guarda, dependência econômica ou socioafetiva não estão sujeitos a expulsão, conforme previsto nos direitos e garantias constitucionais fundamentais.

💡 Por quê? (comentário original completo)

O item está **certo**. A questão trata sobre a hipótese de **expulsão**. Conforme o **art. 55**, II, "a", **Lei 13.445/2017**, **não** será expulso o estrangeiro que tiver filho brasileiro que esteja sob sua **guarda ou dependência** econômica, ou socioafetiva, ou tiver pessoa **brasileira** sob sua tutela. Veja que aqui há um limite definido em lei acerca da **expulsão**, impedindo que cause a desagregação familiar. É um exemplo da proteção que a legislação brasileira confere à família e aos direitos das crianças.

📜 Letra da Lei Seca

***Lei 13.445/2017**, **art. 55, II, "a"**: Não se procederá à expulsão quando o expulsando tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva, ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela, ou que comprove dependência econômica ou socioafetiva do expulsando.*

⚡ Pegadinha

Item correto (**art. 55, II, "a"**): não será expulso o estrangeiro com filho brasileiro sob **guarda ou dependência** econômica ou socioafetiva.

Tráfico de Pessoas e Crime Organizado Transnacional

2 questões

Q51 Convenção de Palermo — Ratificação pelo Brasil

GABARITO: ERRADO

Banca: CESPE/CEBRASPE | Órgão: PF | Disciplina: Direitos Humanos

> **Comando do bloco no caderno:** A respeito de instrumentos de cooperação internacional, julgue os itens que se seguem.

E A Convenção de Palermo, promovida pela ONU e destinada ao enfrentamento do crime organizado transnacional, **ainda não foi ratificada** pelo Brasil.

💡 Por quê? (comentário original completo)

O item está **errado**. A questão trata sobre a **Convenção de Palermo**. O **Brasil** é, sim, signatário e ratificou a **Convenção de Palermo**. A sua incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro foi feita por meio do Decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004, a saber: "Considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo no 231, de 29 de maio de 2003, o texto da **Convenção** das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York, em 15 de novembro de 2000; Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento de **ratificação** junto à Secretaria-Geral da **ONU**, em 29 de janeiro de 2004; Considerando que a Convenção entrou em vigor internacional, em 29 de setembro de 2003, e entrou em vigor para o Brasil, em 28 de fevereiro de 2004;" Portanto, a afirmativa é incorreta porque o Brasil não **somente** assinou, mas também ratificou e promulgou a Convenção, tornando-a uma lei válida e em vigor no país. Julgue os itens a seguir, relativos à evolução da teoria do bem jurídico e sua emanações.

📜 Letra da Lei Seca

Decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004, a saber

"Considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo no 231, de 29 de maio de 2003, o texto da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York, em 15 de novembro de 2000; Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação junto à Secretaria-Geral da ONU, em 29 de janeiro de 2004; Considerando que a Convenção entrou em vigor internacional, em 29 de setembro de 2003, e entrou em vigor para o Brasil, em 28 de fevereiro de 2004;"

⚡ Pegadinha

A banca diz que **ainda não foi ratificada**. O Brasil ratificou e internalizou pelo **Decreto 5.015/2004**.

🎬 Imagem Mental

Convenção de Palermo já está em vigor no Brasil desde 2004.

Q58 Protocolo de Palermo (Decreto 5.017/2004) — Tráfico de pessoas

GABARITO: LETRA C

Banca: VUNESP | Órgão: PC-SP | Disciplina: Direitos Humanos

Considerando o **Protocolo** de Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, especialmente Mulheres e Crianças (**Decreto 5.071/2004**), assinale a alternativa correta.

a) Há expressa previsão da irrelevância de consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas, pela presunção absoluta de vulnerabilidade, mesmo que não obtido por meio de ameaça e uso da força.

b) Há expressa previsão de sua aplicabilidade para a prevenção e o combate às infrações nele previstas, **independentemente** do caráter transnacional ou do envolvimento de grupos criminosos organizados.

c) Há expressa determinação de que os Estados-Partes tipifiquem penalmente o tráfico de pessoas, com expressa menção à modalidade tentada.

d) O termo criança é definido como qualquer pessoa com idade inferior a **12 anos**.

e) O recrutamento de pessoas, adultas ou crianças, para fins de exploração, é considerado tráfico de pessoas, desde que haja o emprego de ameaça, uso da força, ou qualquer outra forma de coação ou engano.

💡 Por quê? (comentário original completo)

A alternativa correta é a letra C.

A alternativa A está incorreta. Quando **não** utilizada ameaça e uso da força, o consentimento da vítima torna-se irrelevante se houver outras formas de coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade ou outras situações de vulnerabilidade, como entrega ou aceitação de pagamento. Vejamos o Artigo 3, alíneas A e B, do **protocolo**. "Artigo 3 - Definições - Para efeitos do presente **Protocolo**: a) A expressão "**tráfico de pessoas**" significa o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de **pessoas**, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos; b) O consentimento dado pela vítima de **tráfico de pessoas** tendo em vista qualquer tipo de exploração descrito na alínea a) do presente

Artigo será considerado irrelevante se tiver sido utilizado qualquer um dos meios referidos na alínea a);

A alternativa B está incorreta. O âmbito de aplicação exige natureza transnacional. "Artigo 4 - Âmbito de aplicação - O presente **Protocolo** aplicar-se-á, **salvo** disposição em contrário, à prevenção, investigação e repressão das infrações estabelecidas em conformidade com o Artigo 5 do presente **Protocolo**, quando essas infrações forem de natureza transnacional e envolverem grupo criminoso organizado, bem como à proteção das vítimas dessas infrações.

A alternativa C está correta. O **protocolo** estabelece que a tipificação penal deve incluir a **tentativa**. "Artigo 5 - Criminalização - 1. Cada Estado Parte adotará as medidas legislativas e outras que considere

*humano com menos de **18 anos** de idade, salvo quando, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes."*

Pegadinha

O consentimento da vítima é irrelevante quando obtido por **ameaça, uso da força, coação, rapto, fraude, engano ou abuso de autoridade** — não há presunção absoluta de vulnerabilidade sem esses meios.

Imagem Mental

Consentimento só "some" quando há coação, fraude ou abuso — não é presunção automática de vulnerabilidade.

Sistema Interamericano de Direitos Humanos — 7 questões

Q6 CADH — Pena de morte

GABARITO: LETRA D

Banca: CESPE/CEBRASPE | Órgão: PC-PE | Disciplina: Direitos Humanos

A respeito da Convenção Americana sobre **Direitos Humanos** (CADH), também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, assinale a opção correta.

a) A CADH **não veda nem estabelece restrições** à aplicação da pena de morte, desde que esta esteja definida na legislação dos países e desde que estes garantam o devido processo legal aos acusados.

b) A CADH protege, sem limitações, o direito de reunião pacífica e sem armas.

c) O direito ao duplo grau de jurisdição, que é aplicado em todos os processos criminais no Brasil, decorre da CADH.

d) Os Estados signatários da CADH têm não **somente** o dever de obedecer às disposições da convenção como o de aprovar medidas internas, legislativas e de outras espécies, conforme necessário, a fim de gerar plena observância dela.

e) No sistema da CADH, os direitos essenciais das pessoas dependem da nacionalidade delas.

Por quê? (comentário original completo)

A alternativa correta é a letra D. A questão trata do tema Convenção Americana sobre **Direitos Humanos**.

A alternativa A está incorreta. A **CADH** estabelece restrições específicas à aplicação da **pena de morte**. De acordo com o artigo 4º da **CADH**, os Estados que **não** aboliram a **pena de morte não** devem expandir sua aplicação e devem limitá-la aos crimes mais graves, garantindo os **direitos fundamentais** e o **devido processo legal**.

A alternativa B está incorreta. Embora a **CADH** proteja o direito de reunião pacífica e sem armas, ela permite restrições a esse direito com base em uma sociedade democrática para a segurança nacional, a segurança ou ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e liberdades de terceiros.

A alternativa C está incorreta. O direito ao duplo grau de jurisdição não é expressamente garantido pela CADH em todos os casos. Além disso, no Brasil, há situações, como nos casos de competência originária do Supremo Tribunal Federal, em que o duplo grau de jurisdição não é aplicado.

A alternativa D está correta. De acordo com o artigo 2º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), os Estados signatários têm o dever não só de respeitar as disposições da Convenção, mas também de adotar medidas legislativas ou de outra natureza que se façam necessárias para tornar efetivos os direitos e liberdades nela reconhecidos. Isso implica que os Estados devem alinhar sua legislação interna e práticas administrativas e judiciais com os preceitos da Convenção para assegurar o pleno gozo e exercício dos direitos e liberdades ali estabelecidos.

A alternativa E está incorreta. No sistema da CADH, os direitos essenciais são garantidos a todas as pessoas **independentemente** da nacionalidade, como princípio da universalidade dos direitos humanos, que reconhece que os direitos humanos são próprios da condição humana e não estão condicionados à cidadania de um indivíduo em um Estado particular.

📜 Letra da Lei Seca

> *CADH, **art. 4º**, 2 e 3: Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos delitos mais graves (...). Não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido.*

⚡ Pegadinha

A alternativa A afirma que a CADH **não veda nem estabelece restrições** à pena de morte. O **art. 4º** da Convenção restringe: quem já a aboliu não pode restabelecê-la, e ela só se aplica aos crimes mais graves.

🎬 Imagem Mental

Pacto de São José não **proíbe** a pena de morte onde já existia, mas fecha a porta para quem já a aboliu.

Q50 Protocolo de São Luís — MERCOSUL

GABARITO: CERTO

Banca: CESPE/CEBRASPE | Órgão: PF | Disciplina: Direitos Humanos

> **Comando do bloco no caderno:** A respeito de instrumentos de cooperação internacional, julgue os itens que se seguem.

O Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais, ou Protocolo de São Luís, já ratificado pelo Brasil, destina-se aos países do MERCOSUL.

💡 Por quê? (comentário original completo)

O item está **certo**. A questão trata sobre o **Protocolo** de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais, também conhecido como **Protocolo de São Luís**. O Brasil ratificou esse **protocolo**, e sua internalização no ordenamento jurídico brasileiro se deu por meio do Decreto nº 3.468, de 22 de maio de 2000. Com isso, o país se comprometeu a cooperar com os demais membros do bloco em investigações e processos criminais. A saber: "Considerando que o **Protocolo** de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais foi assinado em San Luís, República Argentina, em 25 de junho de 1996, pelos Governos da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai; considerando que o Congresso Nacional aprovou o ato multilateral em epígrafe por meio do Decreto Legislativo no 03, de 26 de janeiro de 2000. Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento de Ratificação do referido **Protocolo** em 28 de março de 2000; considerando que o ato em tela entrou em vigor para o Brasil, nos termos de seu **art. 28**, em 27 de abril de 2000;" Portanto, a questão está correta ao associar o **Protocolo de São Luís** ao **MERCOSUL** e à sua ratificação pelo Brasil.

📜 Letra da Lei Seca

> *"Considerando que o Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais foi assinado em San Luís, República Argentina, em 25 de junho de 1996, pelos Governos da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai; considerando que o Congresso Nacional aprovou o ato multilateral em epígrafe por meio do Decreto Legislativo no 03, de 26 de janeiro de 2000. Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento de Ratificação do referido Protocolo em 28 de março de 2000; considerando que o ato em tela entrou em vigor para o Brasil, nos termos de seu **art. 28**, em 27 de abril de 2000;"*

⚡ Pegadinha

Item correto: destina-se à **assistência jurídica mútua** em matéria penal entre os países do MERCOSUL, já ratificado pelo Brasil.

🎬 Imagem Mental

Protocolo de São Luís é a "mão amiga" penal entre os países do bloco.

Q61 CADH — Comissão Interamericana

GABARITO: LETRA D

Banca: CESPE/CEBRASPE | Órgão: PC-MG | Disciplina: Direitos Humanos

> *"As vagas que ocorrerem na Comissão, que não se devam à expiração normal do mandato, serão preenchidas pelo Conselho Permanente da Organização, de acordo com o que dispuser o Estatuto da Comissão"*
>
> *"A Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-se-á de sete membros, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos humanos"*
>
> *"Os membros da Comissão serão eleitos por **quatro anos** e só poderão ser reeleitos uma vez, porém o mandato de três dos membros designados na primeira eleição expirará ao cabo de **dois anos**. Logo depois da referida eleição, serão determinados por sorteio, na Assembleia Geral, os nomes desses três membros"*
>
> *"Cada um dos referidos governos pode propor até três candidatos, nacionais do Estado que os propuser ou de qualquer outro Estado membro da Organização dos Estados Americanos. Quando for proposta uma lista de três candidatos, pelo menos um deles deverá ser nacional de Estado diferente do proponente"*

⚡ Pegadinha

Vagas por motivo distinto da expiração normal são preenchidas pela **Secretaria-Geral da OEA** mediante indicação de um dos Estados-membros, não pelo Presidente da Comissão; só um nacional por país pode compor a Comissão.

🎬 Imagem Mental

Vaga extra na Comissão passa pela OEA, não por decisão interna do próprio colegiado.

Q63 CADH — Competência contenciosa da Corte

GABARITO: LETRA A

Banca: CESPE/CEBRASPE | Órgão: PC-MG | Disciplina: Direitos Humanos

A alternativa C está incorreta. Assim como na alternativa anterior, o número de juízes está incorreto. O artigo 52.1 prevê que sejam sete juízes e não quinze.

A alternativa D está incorreta. O correto é "sete juízes" e não dez, como aponta a alternativa, tudo conforme o artigo 52.1 da CADH.

A alternativa E está incorreta. A CADH prevê sete juízes na Corte, como consta no artigo 52.1, e não nove, como dispõe a assertiva.

📜 Letra da Lei Seca

> *"A Corte compor-se-á de sete juízes, nacionais dos Estados membros da Organização, eleitos a título pessoal dentre juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de direitos humanos, que reúnam as condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais, de acordo com a lei do Estado do qual sejam nacionais, ou do Estado que os propuser como candidatos"*

⚡ Pegadinha

Item correto (**art. 62.1**): a Corte julga se o Estado tiver **reconhecido a competência**, por declaração especial ou convenção específica.

🎬 Imagem Mental

Corte só julga o Estado que assinou o "termo de compromisso" dessa competência.

Q64 Casos brasileiros na Corte IDH **GABARITO: LETRA A**

Banca: CESPE/CEBRASPE | Órgão: PC-MG | Disciplina: Direitos Humanos

As opções a seguir apresentam casos brasileiros analisados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, à exceção de um. Assinale-o.

a) **Caso Amrhein**.

b) Caso Escher.

c) Caso Ximenes Lopes.

d) Caso Nogueira de Carvalho.

e) Caso Herzog.

💡 Por quê? (comentário original completo)

A alternativa correta é a letra A. A questão trata do tema Histórico do Brasil na **Corte Interamericana** de **Direitos Humanos**.

A alternativa A está correta. O **Caso Amrhein** trata de um caso envolvendo a Costa Rica (**Caso Amrhein** e outros vs. Costa Rica), sem relação com o Brasil.

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, e a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado.

📜 Letra da Lei Seca

CF, art. 109, § 5º

"Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal."

⚡ Pegadinha

A banca fecha a expressão em **rol taxativo**. O STF entende que é cláusula aberta, sujeita a interpretação evolutiva.

🎬 Imagem Mental

A expressão é elástica, não uma lista fechada em manual.

Q32 Non-refoulement — Tortura e desaparecimento forçado **GABARITO: CERTO**

Banca: CESPE/CEBRASPE | Órgão: PF | Disciplina: Direitos Humanos

> **Comando do bloco no caderno:** No que concerne aos direitos humanos, julgue os itens seguintes.

OS Estados-partes das citadas convenções referentes a tortura e desaparecimento forçado são impedidos de promover a expulsão, devolução ou extradição de pessoa a Estado onde haja risco de ela ser vítima de desaparecimento forçado ou submetida a tortura.

💡 Por quê? (comentário original completo)

O item está **certo**.

O item está **certo**, pois, de acordo com o **art. 3º** da Convenção contra a **Tortura** e o **art. 16** da Convenção contra o **Desaparecimento Forçado**, os Estados-partes **não** podem expulsar, devolver ou extraditar uma pessoa para outro país se houver risco substancial de que ela seja submetida à **tortura** ou ao **desaparecimento** forçado. Essa regra visa proteger a integridade física e a dignidade humana em situações de grave ameaça a direitos fundamentais. Durante operação da Polícia Federal na fronteira do Brasil, os policiais montaram bloqueio em via pública, no intuito de encontrar motorista de caminhão suspeito de tráfico de drogas. Tendo avistado o caminhão se aproximando, os policiais fizeram sinal para que ele parasse, mas o motorista acelerou para o lado oposto do bloqueio policial. Os policiais então entraram na viatura e iniciaram a perseguição ao caminhão. Ao emparelhar a viatura com o caminhão, os policiais notaram que o motorista estava armado. Eles, então, se identificaram como policiais federais, anunciaram que estavam armados e pediram que o motorista parasse o caminhão. O motorista não parou, tendo acelerado contra a viatura. Os policiais então atiraram nos pneus, de modo que o caminhão perdeu o

controle, bateu na mureta de proteção e capotou. Considerando os princípios básicos sobre o uso da força e armas de fogo e o disposto na **Lei nº 13.060/2014**, julgue os itens a seguir.

📜 Letra da Lei Seca

> *Convenção contra a Tortura, **art. 3**, 1: Nenhum Estado Parte procederá à expulsão, devolução ou extradição de uma pessoa para outro Estado quando houver razões substanciais para crer que a mesma corre perigo de ali ser submetida a tortura.*

⚡ Pegadinha

Item correto: **vedada** a expulsão, devolução ou extradição para país onde haja risco de **tortura ou desaparecimento forçado** .

🎬 Imagem Mental

Não se manda ninguém de volta para o perigo certo.

Q70 Convenção sobre Desaparecimento Forçado

GABARITO: LETRA C

Banca: FGV | Órgão: PC-PI | Disciplina: Direitos Humanos

A alternativa D está incorreta. Ordens de autoridades públicas não podem justificar o **desaparecimento forçado**.

A alternativa E está incorreta. A Convenção se aplica **independentemente** de guerra ou emergência pública.

📜 Letra da Lei Seca

art.5º da CIPTPDF

"A prática sistemática e difundida de desaparecimento forçado constitui crime contra a humanidade, tal como define o direito internacional e estará sujeito às consequências previstas no direito internacional aplicável"

art. 7º, §2º, alínea a

"2. O Estado Parte poderá estabelecer: a) Circunstâncias atenuantes, especialmente para pessoas que, tendo participado da autoria de um desaparecimento forçado, efetivamente contribuir para o aparecimento com vida da pessoa desaparecida, possibilitar o esclarecimento de casos de desaparecimento forçado ou identificar os responsáveis por um desaparecimento forçado;"

⚡ Pegadinha

Prisão arbitrária sem informação do paradeiro por longo período caracteriza **desaparecimento forçado**, mesmo sem motivo político declarado — a definição da convenção é ampla (privação de liberdade seguida de ocultação da sorte da vítima).

🎬 Imagem Mental

Some com a pessoa presa e nega paradeiro: isso já é desaparecimento forçado, tenha ou não motivo político.

Q55 Declaração dos Princípios Básicos de Justiça às Vítimas

GABARITO: LETRA B

Banca: VUNESP | Órgão: PC-SP | Disciplina: Direitos Humanos